

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2050/2532

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา

โจทก์

นางรุ่งศรี เทพสง่า กับพวก

จำเลย

นางอรพินท์ เนติกฤษฎา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง คดีต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์โจทก์เห็นว่า คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง นอกจากจะแตกต่างกันแล้วยังเป็นการพิพากษาคดีที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงต่อความเป็นจริงเป็นการพิพากษาคดีนอกฟ้องนอกสำนวน ผิดไปจากพยานหลักฐานในท้องสำนวนอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 213แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงให้ประทับฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองไม่มาศาลตามหมายเรียก ศาลชั้นต้นจึงออกหมายจับและให้เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ต่อมาได้ตัวจำเลยที่ 1 มาศาลศาลชั้นต้นจึงยก

คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ขึ้นพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 199)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 200)

คำสั่ง

ฎีกาของโจทก์ที่อ้างว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกฟ้องนอกประเด็น และนอกสำนวนนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตรงตามข้อหาในคำฟ้องและตรงตามพยานหลักฐานในสำนวน มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกฟ้อง นอกประเด็น และนอกสำนวนดังฎีกาของโจทก์ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่า ควรเชื่อฟังพยานหลักฐานของโจทก์ ไม่ควรเชื่อฟังพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 มีเนื้อหาระบุเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของโจทก์ที่อ้างว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกฟ้องนอกประเด็น และนอกสำนวนนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตรงตามข้อหาในคำฟ้องและตรงตามพยานหลักฐานในสำนวน มิได้วินิจฉัยพยานหลักฐานนอกฟ้อง นอกประเด็น และนอกสำนวนดังฎีกาของโจทก์ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่า ควรเชื่อฟังพยานหลักฐาน

ของโจทก์ ไม่ควรเชื่อฟังพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 มีเนื้อหาระเป็นการโต้แย้ง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>